ARBEITSBUCH

Das Gericht im Zeitalter der KI

Ein Arbeitsbuch für Richterinnen, Richter und Gerichtsschreibende.
Mit einem praktischen Einstieg in CourtOS.

Jonas Hertner

Besser verstehen, sorgfältig abwägen und nachvollziehbar entscheiden.
Von diesem Auftrag aus wird die Technik gestaltet.

9. Oktober 2026
Arbeitsausgabe 01 · Mit VPS-Pilot

CourtOS

01 / DIE GERICHTLICHE ARBEIT GESTALTEN

Vom Zweck her denken

Was soll für die Menschen besser werden, deren Sache vor Gericht liegt?

Mit einer Schwierigkeit beginnen

Gerichte schützen Rechte, klären Konflikte verbindlich und kontrollieren staatliches Handeln. Menschen müssen ihre Sache vorbringen und die Gründe eines Entscheids verstehen können. Wo erschwert der heutige Ablauf diese Aufgabe: beim Verstehen eines Begehrens, beim Auffinden eines Belegs oder beim Prüfen eines Einwands? Davon soll der technische Auftrag ausgehen.

Zwei hilfreiche Perspektiven

Richard Susskind richtet den Blick vom Gerichtsgebäude auf den Zugang zum Recht. Er unterscheidet die Beschleunigung bestehender Abläufe von einer anderen Organisation der Arbeit. Das fordert uns auf, den Zweck eines Arbeitsschritts zu prüfen, bevor wir ihn automatisieren. [1, 2]

Den öffentlichen Auftrag mitdenken

James Allsop hält dagegen: Gerichte verkörpern richterliche Gewalt und schützen die Rechtsstaatlichkeit. Ihre menschliche Aufgabe geht über die Gegenüberstellung von Ort und Dienstleistung hinaus. Messbare Leistung erfasst sie nur teilweise. [3]

Unser Ausgangspunkt für CourtOS

Eine richterliche Arbeitsumgebung soll Aufmerksamkeit für entscheidende Fragen schaffen. Welche Information fehlt? Welcher Einwand wurde übergangen? Wer kann eine fehlerhafte Annahme erkennen und korrigieren? Schnelligkeit ist wertvoll, wenn die Antwort darauf besser wird.

Ein Ergebnis für Ihr Team

Formulieren Sie einen Satz: Wir wollen bei dieser wiederkehrenden Aufgabe dieses Hindernis beseitigen, damit diese Person ihre Aufgabe oder ihr Recht besser wahrnehmen kann. Wählen Sie einen überschaubaren Testfall.

02 / DIE GERICHTLICHE ARBEIT GESTALTEN

Die richterliche Rolle bewahren

Welche Verantwortung muss auch bei guter technischer Unterstützung erkennbar bleiben?

Ein verfassungsrechtlicher Rahmen

Die Bundesverfassung gibt unterschiedliche, zusammenwirkende Garantien vor. Art. 29 schützt das faire Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen, das rechtliche Gehör und eine angemessene Verfahrensdauer. Art. 29a gewährleistet grundsätzlich Zugang zu einer richterlichen Behörde; gesetzliche Ausschlüsse bleiben in Ausnahmefällen möglich. [4]

Unabhängig prüfen und entscheiden

Art. 30 verlangt für gerichtliche Verfahren ein gesetzlich geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Verhandlung und Urteilsverkündung sind grundsätzlich öffentlich. Art. 191c verpflichtet die richterlichen Behörden in ihrer Rechtsprechung allein auf das Recht. Diese Garantien beantworten noch nicht jede Frage eines bestimmten KI-Einsatzes. [4]

Gründe müssen eine Prüfung ermöglichen

Zur Gewährung des rechtlichen Gehörs gehört die ernsthafte Auseinandersetzung mit erheblichen Vorbringen. Die Begründung muss die tragenden Überlegungen erkennen lassen und eine sachgerechte Anfechtung ermöglichen. Ein überzeugend formulierter Text allein erfüllt diese Aufgabe nicht. [5]

Daraus folgt unser Gestaltungsvorschlag

Die Aufgabenverteilung im Gericht bleibt sichtbar: Wer erschliesst die Akten, wer prüft die Gegenargumente, wer entscheidet? Gerichtsschreibende und Richterinnen oder Richter müssen Quellen einsehen, Entwürfe ändern und Vorschläge verwerfen können. Ein Bestätigungsklick belegt noch keine eigene Prüfung.

Eine konkrete Vereinbarung

Halten Sie für den Test fest, wer fachlich prüft und welche Feststellungen offen bleiben müssen. CourtOS erhält dadurch keine Entscheidbefugnis. Eine spätere institutionelle Nutzung braucht eine gesonderte rechtliche und organisatorische Beurteilung.

03 / DIE GERICHTLICHE ARBEIT GESTALTEN

Den Gedankengang prüfbar halten

Kann eine andere Person verstehen, wie aus einer Quelle eine Schlussfolgerung wurde?

Ein Zielbild für die Zusammenarbeit

Eine gute Arbeitsumgebung verbindet Aktenstelle, Behauptung, Prüfung und Begründung. Die folgenden Schritte sind unser Vorschlag für die gerichtliche Zusammenarbeit. Sie beschreiben einen institutionellen Arbeitsablauf, den der heutige Pilot nur teilweise umsetzt.

Vom Eingang bis zur Kontrolle

01 Erschliessen: Gerichtsschreibende ordnen Unterlagen nach der gerichtlichen Aufgabenverteilung. Datum, Herkunft und Fassung bleiben sichtbar; eine Zusammenfassung ist als Ableitung erkennbar.

02 Streitpunkte bilden: Stellen Sie je entscheidender Frage Behauptung, Beleg, Bestreitung und fehlende Abklärung nebeneinander. Ein Widerspruch darf bestehen bleiben.

03 Gegenlesen: Fragen Sie gezielt nach der stärksten anderen Erklärung. Prüfen Sie Original und Zusammenhang, auch wenn das Zitat wörtlich stimmt.

04 Begründen: Die verantwortlichen Personen wählen und prüfen die tragenden Gründe. KI kann einen Entwurf anbieten; Beweiswürdigung und Entscheidung werden dadurch nicht erledigt.

05 Änderungen nachführen: Kommt eine neue Fassung hinzu, muss erkennbar sein, welche Feststellung erneut geprüft werden soll. Bewahren Sie den früheren Arbeitsstand nachvollziehbar auf.

Was eine Übergabe brauchbar macht

Übergeben Sie einen Prüfvermerk mit Quellenfassung, offenen Punkten und Prüfschritt. So kann eine Kollegin widersprechen, ohne die ganze Arbeit rekonstruieren zu müssen. Nachfragen und Lernen gehören zum Ablauf.

Den Umfang ehrlich halten

Der Pilot bietet Aktenhilfen und begrenzte Recherche. Eine vollständige Gerichtsakte, automatische Folgenprüfung jeder Dokumentänderung oder amtliche Entscheideröffnung sind damit nicht bereitgestellt.

04 / DIE GERICHTLICHE ARBEIT GESTALTEN

Den Nutzen am Fall prüfen

Woran erkennen Sie, dass die Arbeit besser geworden ist?

Eine kleine gemeinsame Prüfung

Vereinbaren Sie Ergebnis und Stolperstellen. Vergleichen Sie denselben Testfall mit und ohne Unterstützung. Erfassen Sie Lesen, Warten, Prüfen und Korrigieren. Die Matrix ist ein Testvorschlag, keine bereits erzielte Wirkung.

Aufgabe · Unterstützung · menschliche Prüfung · Beobachtung

01 Akten erschliessen: Chronologie vorschlagen lassen; Belege und Datumsarten prüfen. Zählen Sie übersehene sowie erfundene Ereignisse.

02 Widersprüche klären: abweichende Angaben sammeln lassen; echte Unvereinbarkeit von verschiedenen Ereignissen unterscheiden. Bleibt der bekannte Testwiderspruch sichtbar?

03 Literatur prüfen: Fundstellen suchen; Fassung, Zusammenhang und Gegenauffassung im Original lesen. Wie viele tragende Aussagen haben einen zutreffenden Beleg?

04 Rechtsfrage eingrenzen: öffentliche Quellen hinzuziehen; Zuständigkeit und Verfahrenskontext prüfen. Wird eine unpassende Regel rechtzeitig erkannt?

05 Entwurf übergeben: einen kurzen Vermerk erstellen lassen; tragende Gründe selbst verantworten. Kann eine Kollegin eine Schlussfolgerung nachvollziehen und korrigieren?

06 Grenzen erkennen: einen fehlenden Beleg oder unlesbaren Scan einbauen. Macht das Ergebnis die Lücke kenntlich, oder verdeckt es sie mit Gewissheit?

Zahlen brauchen Urteil

Besprechen Sie auch den schwersten Fehler und die Sicht der betroffenen Person. Weniger Wörter oder Minuten allein zeigen keine bessere Rechtsprechung. Ein Ergebnis, das systematisch zum blossen Bestätigen verleitet, verlangt eine Änderung des Ablaufs.

Ein belastbarer nächster Schritt

Notieren Sie Nutzen, Fehler und Prüfaufwand. Entscheiden Sie gemeinsam, was weiter erprobt, verändert oder vorerst nicht verwendet wird.

05 / COURTOS IN DER PRAXIS

Am Dossier arbeiten

Ein kurzer Probelauf für Gerichtsschreiberinnen, Gerichtsschreiber, Richterinnen und Richter.

Aus vier Dokumenten soll ein nachvollziehbarer Arbeitsstand entstehen: Was ist belegt? Wo widersprechen sich die Akten? Welche entscheidrelevante Frage bleibt offen? CourtOS soll Sie bei dieser Arbeit unterstützen.

Akten erschliessen → Rechtsfrage klären → Prüfvermerk erstellen

Der erste Durchlauf

Öffnen Sie https://sandbox.swisslaw.io/pilot und geben Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse ein. Cloudflare Access sendet Ihnen einen Einmalcode. Nach dessen Bestätigung wird Ihr Konto automatisch angelegt; eine Einladung ist nicht nötig. Starten Sie den geführten Fall. Planen Sie etwa 15 Minuten ein.

Ein überschaubarer Test

Der geführte Fall verwendet nur die erfundene Akte. Für die eigene Wissensbasis können Sie zusätzlich öffentliche Literaturauszüge verwenden, die Sie hier speichern und bearbeiten dürfen. Echte Fallakten und vertrauliche Unterlagen bleiben ausgeschlossen. Beispielakte und voreingestellte Antwortsprache sind Deutsch.

Ihr Weg durch das Heft

Beginnen Sie mit den Fragen nach Zweck, Rolle und Arbeitsweise des Gerichts. Der praktische Teil führt von der Beispielakte über eine öffentliche Rechtsfrage zum Prüfvermerk. Danach folgen Ihre Wissensbasis, die Datenwege und der spätere institutionelle Betrieb. Sie können über das Inhaltsverzeichnis direkt einsteigen.

06 / COURTOS IN DER PRAXIS

Die Akte erschliessen

Lassen Sie die Chronologie erstellen. Lesen Sie danach gezielt gegen.

Ein überschaubares Dossier

Die Baubehörde Linden und die beteiligte Person sind erfunden. Vier kurze Dokumente enthalten unterschiedliche Datumsangaben, einen Registereintrag und einen ununterzeichneten Verfügungsentwurf. Kein bestimmter Kanton ist festgelegt.

Den lokalen Schritt starten

Öffnen Sie die bereitgestellten Dokumente und starten Sie die Chronologie. Das lokale Modell bearbeitet diese Unterlagen auf dem VPS. Es wird dabei kein externer Ersatzdienst aufgerufen.

Achten Sie auf drei Dinge

01 Lassen sich die Aussagen über Absatzkennungen im Dokument wiederfinden?

02 Bleiben widersprüchliche Daten sichtbar, statt zu einem vermeintlich sicheren Datum zu verschmelzen?

03 Unterscheidet die Antwort einen noch offenen Entwurf von einer tatsächlich erlassenen Verfügung?

> Eine flüssige Antwort ist noch kein guter Befund.
>
> Ein Briefdatum, ein Versanddatum und eine Zustellung können verschieden sein, ohne sich zu widersprechen. Umgekehrt löst eine plausible Erzählung einen echten Aktenwiderspruch nicht.

Wartezeit einplanen

Die Berechnung auf dem Server kann mehrere Minuten dauern. Lassen Sie einen laufenden Auftrag zunächst arbeiten, statt denselben Schritt mehrfach zu starten.

07 / COURTOS IN DER PRAXIS

Eine Rechtsfrage freigeben

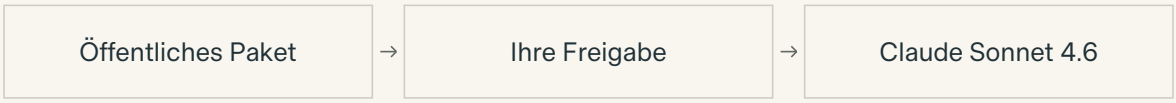
Erst das Paket lesen, dann über seine Übermittlung entscheiden.

Der öffentliche Teil

Wählen Sie eine der festen allgemeinen Fragen und die vorgesehenen öffentlichen Quellen. Der derzeitige Katalog enthält die Bundesverfassung und zwei Bundesgerichtsurteile. Er ist noch keine Live-Suche in OpenCaseLaw.

Die Vorschau ernst nehmen

Die Vorschau zeigt die Frage, Quellenauszüge, Modellanweisung und den externen Anbieter. Prüfen Sie, ob nur diese öffentlichen Inhalte enthalten sind. Das festgehaltene Paket ist die Grundlage Ihrer Freigabe; eine lokale Zusammenfassung gehört nicht hinein.



> Keine automatische Anonymisierung, kein freier Fallprompt.
>
> Es werden feste öffentliche Texte ausgewählt. Der Ablauf verspricht nicht, beliebige Eingaben zuverlässig von Geheimnissen zu befreien. Ist eine Vorschau unverständlich oder unerwartet, geben Sie sie nicht frei.

Was die Freigabe bewirkt

Erst Ihre ausdrückliche Freigabe löst den Anthropic-Aufruf aus. Die Freigabe gilt für dieses Paket und ist einmal verwendbar. Nach einem Fehler erfolgt keine automatische Wiederholung. Ein neuer Versuch benötigt ein neues Paket und eine neue Freigabe.

08 / COURTOS IN DER PRAXIS

Einen prüfbaren Vermerk gewinnen

Die fachliche Beurteilung bleibt eine menschliche Aufgabe.

Ein brauchbarer Arbeitsentwurf

Verbinden Sie nach der öffentlichen Analyse die Ergebnisse im lokalen Schritt. Erwarten Sie einen knappen Vermerk mit vier Teilen: belegter Aktenstand, Widersprüche, entscheidrelevante offene Fragen und nächste Prüfschritte. Eine abschliessende Verfügung ist nicht das Ziel.

Quelle und Auslegung auseinanderhalten

Öffnen Sie bei einer wichtigen Aussage die angegebene Quelle. Prüfen Sie den Wortlaut und den Zusammenhang. Ein kurzer Auszug und eine redaktionelle Einordnung sind nicht dasselbe. Eine allgemeine Aussage zum rechtlichen Gehör beantwortet noch keinen konkreten kantonalen Verfahrensfall.

Vor jeder Übernahme

01 Stimmt die Fundstelle und trägt sie die Aussage?

02 Passt der Verfahrenskontext, oder fehlt eine Abklärung?

03 Sind Tatsachen, Widersprüche und rechtliche Einschätzung unterscheidbar?

04 Ist die Antwort vollständig, oder endet sie am Ausgabelimit?

Offene Fragen sind ein Ergebnis

Welcher Zustellbeleg fehlt? Gibt es eine unterzeichnete Endfassung? Wurden nachgereichte Unterlagen tatsächlich geprüft? Ein hilfreicher Entwurf macht solche Lücken sichtbar, statt sie mit Vermutungen zu schliessen.

09 / COURTOS IN DER PRAXIS

Drei Aufgaben für Ihren Probelauf

Beurteilen Sie, ob der Ablauf Ihre Arbeit am Dossier erleichtert.

1 Einen Widerspruch nachweisen

Erstellen Sie die Chronologie und wählen Sie einen Datumskonflikt. Ein gutes Ergebnis nennt beide Angaben mit den passenden Absatzbelegen, unterscheidet Briefdatum und Zustellung und sagt, welcher Beleg zur Klärung fehlt.

2 Die Rechtsfrage eng halten

Wählen Sie die feste Frage zum rechtlichen Gehör. Prüfen Sie das öffentliche Paket vor der Freigabe und danach eine Aussage in der Originalquelle. Ein gutes Ergebnis benennt seine Verfahrensgrenze und behauptet keine automatische Nichtigkeit.

3 Einen Vermerk weiterbearbeiten

Lassen Sie Aktenstand und öffentliche Analyse lokal zusammenführen. Ein gutes Ergebnis trennt Tatsachen und Einschätzung, erhält Widersprüche und formuliert konkrete offene Prüffragen. Können Sie damit sinnvoll weiterarbeiten, ohne die ganze Akte nochmals ungeführt zu lesen?

So wird Ihr Feedback nützlich

Nennen Sie den Arbeitsschritt, Ihre Erwartung, die beobachtete Abweichung und die Absatz- oder Quellenkennung. Ergänzen Sie die ungefähre Wartezeit. Keine echten Akten als Beispiel mitschicken.

Wann der Test noch nicht überzeugt

Verlorene Belege, überspielte Widersprüche, unklare Übermittlungen oder ein scheinbar fertiger Text trotz Lücken sind konkrete Gründe für eine Verbesserung.

Die eigene Wissensbasis

Literaturstellen finden und Rechtsprechung hinzuziehen.

Eigene Literatur vorbereiten

Laden Sie geeignete PDF-Auszüge in Ihre persönliche Bibliothek. Benennen Sie sie mit Autor, Kurztitel, Auflage oder Jahr und Seiten. Ordner helfen bei der Gliederung. Pro Datei sind höchstens 5 MiB, für Ihr Konto insgesamt 20 MiB Uploadbudget vorgesehen. Löschen setzt diese Grenze nicht zurück.

In ausgewählten Unterlagen suchen

Öffnen Sie «Wissensbasis», wählen Sie Ihre Dokumente und suchen Sie mit einigen passenden Begriffen. Die Treffer zeigen Textstellen, PDF-Seite und Dokumentfassung. Öffnen Sie den Beleg im Original. Eine PDF-Seite kann von der gedruckten Seitenzahl abweichen.

OpenCaseLaw hinzuziehen

Das separate Suchfeld durchsucht veröffentlichte Entscheide aus OpenCaseLaw. Geben Sie dort eigene öffentliche Suchbegriffe ein. Ihre Literatur und Ihre lokale Suchanfrage werden nicht automatisch übernommen. Die Suche läuft auf dem VPS und benötigt kein externes KI-Modell.

Mit dem Assistenten weiterarbeiten

Wählen Sie für Ihren Auftrag die benötigten Bibliotheksdokumente als Anhänge. Der lokale Assistent kann darin gezielt Textstellen suchen. Lassen Sie unterschiedliche Auffassungen mit ihren Belegen nebeneinanderstehen, statt eine scheinbar eindeutige Antwort zu verlangen.

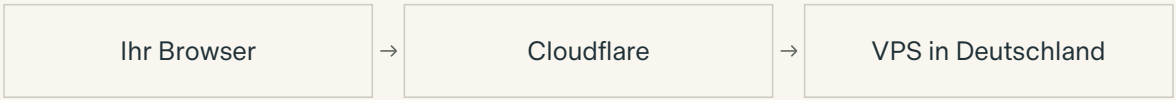
Suchgrenzen mitprüfen

Eine Begriffssuche findet nicht jede sinngleiche Aussage. Gescannte PDFs ohne auswählbaren Text benötigen zuerst Texterkennung. Beachten Sie Hinweise auf nur teilweise erfasste Dokumente. Ein fehlender Treffer beweist nicht, dass eine Aussage im Werk fehlt.

11 / COURTOS IN DER PRAXIS

Was im Hintergrund geschieht

Diese Grenzen gelten für den heutigen Test auf dem VPS.



«Lokal» bedeutet hier: auf dem VPS

Der Test läuft bei Hetzner in Deutschland, noch nicht im Netz Ihres Gerichts. Cloudflare verarbeitet den Webverkehr, einschliesslich der im Browser angezeigten Dokumente und Ergebnisse. Nur das ausdrücklich freigegebene öffentliche Paket geht im geführten Ablauf an Anthropic.

Keine vertraulichen Akten

Die Zugangskontrolle macht diesen Datenweg nicht zu einem freigegebenen Behördenbetrieb. Echte vertrauliche Unterlagen bleiben ausgeschlossen. Es gibt keine automatische Anonymisierung, die solche Eingaben erlauben würde.

Mit Wartezeit und Grenzen rechnen

Das lokale Gemma-Modell nutzt eine speichersparende Fassung von Unsloth auf Serverprozessoren (CPU). Im geprüften Versuch lieferte der freie Assistent nach rund sechseinhalb Minuten eine vollständige Antwort mit überprüfbaren Belegen im synthetischen PDF. Das ist eine einzelne Beobachtung zu einer gezielten Frage, keine allgemeine Laufzeit- oder Qualitätszusage. Unvollständige Ausgaben werden gekennzeichnet.

Zugang, Kontingent und Aufbewahrung

Verwenden Sie Ihr eigenes Konto. Im geführten Fall gelten derzeit pro Person und UTC-Kalendertag höchstens drei lokale Aufträge und eine externe Analyse. Angenommene Aufträge zählen auch bei Fehlern; gemeinsame Tagesgrenzen können früher greifen. Lesen und Vorschau sind frei. Antworten bleiben bis zur ausdrücklich veranlassten Bereinigung gespeichert; Abmelden löscht sie nicht. Downloads bleiben auf Ihrem Gerät.

12 / COURTOS IN DER PRAXIS

Der nächste Schritt in der Institution

Erst nach dem VPS-Test: ein eigener Auftrag für den institutionellen Betrieb.

Betriebsform wählen

Möglich sind die vorhandene IT oder ein freigegebener, getrennt betriebener Dienst. Die Wahl hängt von Aufgaben, Daten und Zuständigkeiten ab.

Vor echten Akten klären

01 Erlaubte Aufgaben und fachliche sowie betriebliche Verantwortung bestimmen.

02 Verarbeitungsorte und Zugriffsmöglichkeiten aller Anbieter offenlegen.

03 Identitäten, Aktenberechtigungen, Aufbewahrung und Löschung regeln.

04 Quellenaktualität, Qualitätsprüfung und nachvollziehbare Belege sichern.

05 Pflege, Störungsbehebung, Kosten und späteren Wechsel vereinbaren.

Noch kein Eignungsnachweis

Eine bestandene Demonstration ist keine Datenschutzfreigabe, Sicherheitszertifizierung oder Bestätigung digitaler Souveränität. Der heutige Pilot liefert Beobachtungen; er ersetzt diese Entscheidungen nicht.

Offene Softwarebasis

CourtOS ist ein Fork von Mike (MikeOSS), dem Projekt von Open Legal Products und seinen Mitwirkenden. Die Softwarelizenz ist GNU AGPL v3.0; die Hinweise im Repository sind massgebend.

Weiterlesen

CourtOS: Quellcode und Lizenz

Mike: ursprüngliches Projekt

13 / NACHWEISE

Quellen und Arbeitsweise

Die ersten vier Kapitel entwickeln einen Gestaltungsvorschlag. Die folgenden Quellen stützen die ausdrücklich zugeordneten Positionen und Rechtsaussagen.

1. Richard Susskind · Online Courts and the Future of Justice

Susskind: Verlagszusammenfassung und Inhaltsverzeichnis, besonders Teil II. Das vollständige Buch wurde für diese Ausgabe nicht ausgewertet.

2. Richard Susskind (testimony) · Corrected oral evidence: Constitutional implications of Covid-19

Susskind: amtliches Wortprotokoll, 3. Juni 2020, Frage 30.

3. James Allsop · Technology and the Future of the Courts

Allsop: Vortrag vom 26. März 2019, S. 2–4 und 11–12.

4. Bundesverfassung · SR 101

Bundesverfassung: Art. 29, 29a, 30 und 191c. Geltende Fassung vom 3. März 2024; geprüft am 9. Oktober 2026.

5. Bundesgericht · BGE 129 I 232

Bundesgericht: BGE 129 I 232, E. 3.2, S. 236–237. Allgemeiner Begründungsgrundsatz aus einem Einbürgerungsfall.

Was diese Ausgabe beansprucht

Die Arbeitsabläufe und Qualitätsfragen sind eigene Vorschläge. Sie geben weder einen empirisch nachgewiesenen Produktivitätsgewinn noch eine vollständige rechtliche Freigabe wieder. Die Praxisabschnitte beschreiben den begrenzten CourtOS-Pilot. Beobachtungen sind von allgemeinen Zusagen getrennt.